H. Cas particuliers

1. Société commerciale exploitant un petit fonds de commerce

73900 Le cas typique est celui de la **chemiserie** ou du **café-restaurant** exploité sous forme de SARL et relevant du régime du réel simplifié pour l'imposition des bénéfices.
Dans ce cas, les évaluateurs se bornent souvent à réajuster la valeur comptable en tenant compte de la valeur du fonds par la **méthode des barèmes** (n° 71180 s.). Cette pratique peut être contestée par l'administration dans la mesure où elle ne respecte pas les principes jurisprudentiels exigeant l'association de plusieurs méthodes d'évaluation.
On préférera donc une **combinaison** de valeurs favorisant très largement la valeur mathématique ainsi calculée (pondérée trois fois, par exemple) avec une valeur de rentabilité intégrant, le cas échéant, la fraction jugée excessive du salaire du dirigeant (voir n° 73445 et 73465).

Illustrations

La Cour de cassation a validé l'évaluation d'une **société exploitant une activité d'hôtellerie** résultant de la combinaison de deux méthodes, dans les circonstances suivantes.
S'agissant d'apprécier la valeur de titres sociaux non cotés, et non d'un fonds de commerce, la méthode d'évaluation par comparaison ne pouvait pas être appliquée en l'absence de transactions de référence portant sur des parts de la même société. Aussi, l'évaluation des titres s'était fondée sur la combinaison des valeurs mathématique et de productivité. Le coefficient de 2,5 (compris dans la fourchette 0,8-3,5) du chiffre d'affaires pour obtenir la valeur mathématique a été validé par la Cour au vu des constatations suivantes : la société gérait un hôtel trois étoiles, sa situation géographique favorisait l'activité du fonds et ses résultats progressaient régulièrement. L'arrêt précise que le coefficient de 2,5 avait été fixé à partir de données utilisées par les professionnels (barème des fonds de commerce) publiées par les Éditions Francis Lefebvre (Cass. com. 25-1-2017 n° 15-21.168 F-D : RJF 5/17 n° 500).

2. Sociétés holdings

ÉVALUATION DES SOCIÉTÉS HOLDINGS FINANCIÈRES

73910 Les sociétés holdings financières se distinguent des autres sociétés, notamment sur le plan économique et fiscal. Ce sont des sociétés de patrimoine, sans activité industrielle ou commerciale propre.
S'applique, bien entendu, l'obligation d'utiliser à titre principal la **méthode comparative,** consistant à se fonder sur des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés. Ce n'est que dans le cas où l'application

de cette méthode se révèle impossible que le recours aux autres méthodes d'évaluation peut alors intervenir (en ce sens Cass. com. 15-12-2021 n° 19-15.997).

Pour déterminer leur valeur, l'**approche patrimoniale** est recommandée ; la valeur de la société correspond au montant de ses capitaux propres, majoré de la réévaluation de la valeur de marché (ou liquidative) du portefeuille de participation, corrigé de la décote dite de holding. Si la participation est constituée d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées, l'évaluation se fait généralement sur la base du cours moyen des trois derniers mois précédant la date d'évaluation.

La **décote de holding** couvre les principaux éléments suivants :

- une **décote structurelle,** qui traduit la nécessité de tenir compte de la fiscalité latente sur les plus-values de cession des participations. Toutefois, cette décote n'a désormais qu'une existence historique ; en effet, les plus-values nettes à long terme réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées (sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges). Si la société n'est pas soumise à l'IS (société civile n'ayant pas opté pour ce régime, par exemple), l'éventuelle imposition sur les plus-values sera due non pas par la société, mais par les associés ; dans ce cas, aucune décote ne sera pratiquée ;
- une **décote de liquidité,** du fait de l'existence d'une structure juridique qui s'oppose à la libre cessibilité des parts.

En pratique, le **taux de la décote globale** de holding s'est réduit sensiblement ces dernières années en passant d'une fourchette de 30 % à 40 % à une fourchette de 10 % à 20 % de la valeur théorique.

D'une manière générale, cette décote sera d'autant plus importante que les **participations** de la société holding sont **éparses et variées.** À l'inverse, lorsque la société holding a pour seul actif une participation dans une **unique filiale,** la décote de holding sera alors très faible, de sorte qu'il devient possible d'approcher le prix des titres de la mère à partir de celui des titres de la filiale. Autrement dit, l'évaluation peut être effectuée, « à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché » des titres de cette société holding (CE 20-6-2012 n° 343033 : RJF 10/12 n° 919).

Illustrations

1. Dans l'arrêt déjà cité du 3 février 2015 (Cass. com. 3-2-2015 n° 13-25.306 F-D : voir n° 73075 , 1 et 73825), la Cour de cassation fournit un exemple d'évaluation des titres d'une société holding non cotée (P) détenant des titres d'une société anonyme (M) cotée en bourse. Les titres de la société holding avaient été donnés par des parents à leurs quatre enfants. Pour fixer la valeur de ces actions, la cour d'appel s'était appuyée sur les constatations suivantes :

- la société P était détenue par les membres d'une même famille ;
- elle possédait près de 25 % du capital de la société M ;
- s'agissant de son actif prépondérant, la détermination de la valeur mathématique de ses parts dépendait largement de la valeur boursière de cette dernière société ;
- les demandeurs admettaient que la valeur des titres de la société P devait être établie à partir d'une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité ;
- compte tenu de sa participation inférieure au tiers du capital ou des droits de vote de la société M, la société P n'était pas tenue de déposer une offre publique sur les titres de cette société ;
- la valeur de productivité de la société P s'appuyait sur les revenus provenant de ses prestations de services auprès de la société M, laquelle exerçait une activité de production en sus de son activité d'exploitation pétrolière, en sorte qu'il n'y avait pas de risque lié à son activité ;
- la prise en compte d'une valeur de productivité conduisait à l'application d'une décote implicite d'autant plus élevée que cette valeur était faible et qu'il ne pouvait donc être soutenu que la moindre liquidité des actifs immobilisés n'était pas prise en compte ;
- dans le calcul de la valeur de productivité, les services fiscaux ont retenu une prime de risque du marché boursier de 5 %.

La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu déduire à bon droit de ces constatations souveraines :

1° que le contrôle de fait de la société M justifiait l'application d'une **prime de contrôle de 20 %** sur la valeur mathématique ;

2° que l'engagement de conservation des titres transmis, pendant un certain délai, pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 787 B du CGI, ne permettait **pas** d'attribuer une **décote de holding** sur cette valeur mathématique ;

3° qu'il n'y avait pas lieu de retenir une décote de holding liée aux actions de la société M.

2. Dans le cas d'une société en participation (SEP) détenant des actions d'une société anonyme (SA), la Cour de cassation retient que la SEP, qui exerce un contrôle total sur la SA, s'apparente à une société holding, évaluée de ce fait avec une décote de 30 % sur sa valeur mathématique, en écartant la valeur de rendement. En outre, la mise à disposition des titres de la SA n'entraînant pas transfert de propriété, les contraintes juridiques en cas de cession de titres minoritaires ont été prises en compte par l'application d'une décote de 10 % pour non-liquidité pour les titres majoritaires (Cass. com. 25-1-2017 n° 116 F-D : Indicateur de l'Enregistrement n° 20710).

73915 Lorsque la société financière procède à des **distributions régulières,** cette valeur patrimoniale de holding pourra être rapprochée d'une combinaison entre valeur d'actif net corrigé (sans décote) et valeur de rendement (en fonction du dividende distribué), à raison de :

(2 VM + VR) / 3

ou

(3 VM + VR) / 4

ÉVALUATION DES SOCIÉTÉS HOLDINGS ANIMATRICES DE GROUPE

73925 Pour évaluer un groupe d'entreprises bénéficiant d'une unité de direction et de contrôle, il convient de recourir aux **comptes consolidés** du groupe (pour une illustration, CAA Paris 8-7-1999 n° 96-3047 : RJF 12/99 n° 1504).
Les comptes consolidés sont établis pour présenter la situation financière et les résultats d'un groupe de sociétés comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité.
Dans la consolidation, toutes les **opérations intervenues au sein du groupe** sont éliminées et les seuls résultats pris en compte sont ceux provenant des transactions avec les tiers.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

73935 Il est nécessaire de connaître précisément le périmètre de consolidation qui définit les sociétés prises en compte et leurs règles d'intégration dans le groupe consolidé, en fonction du pourcentage d'intérêt ou de contrôle que la société holding, société mère, détient dans ces sociétés.
Ainsi, chaque consolidation est unique, car fonction d'un périmètre donné de sociétés et d'une interprétation des règles de retraitement des comptes ou d'intégration. C'est pourquoi, les analyses et comparaisons pluriannuelles entre groupes, la détermination des résultats de référence du groupe et leur caractère récurrent seront délicats à cerner, la situation pouvant varier très sensiblement d'un exercice à l'autre.
À côté des sociétés qui font partie du périmètre de consolidation, il faut également prendre en compte, **hors comptes consolidés,** les sociétés qui, bien que détenues directement ou indirectement par la société holding, ne sont pas consolidées, alors qu'elles sont porteuses de plus-values et de résultats récurrents par rapport aux valeurs comptables enregistrées dans les comptes du groupe.

MÉTHODES DE CONSOLIDATION

73945 Il existe trois méthodes (C. com. art. L 233-18).
1. L'**intégration globale**
Cette méthode vise les sociétés placées sous le **contrôle exclusif** de la société consolidante, qui résulte :
- soit d'un contrôle **de droit,** fondé sur la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre société,
- soit d'un contrôle **de fait,** fondé sur la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre société (présomption lorsque la société consolidante a disposé pendant la même période d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, celle-ci étant restée la fraction dominante),

- soit d'un contrôle **contractuel,** à savoir le droit d'exercer une influence dominante sur une société en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires (par exemple, filiales étrangères placées sous contrat de domination).

L'intégration globale consiste à inclure dans les comptes de la société consolidante tous les éléments de patrimoine et d'exploitation des sociétés contrôlées, après réalisation des retraitements et éliminations nécessaires (notamment pour les créances et dettes croisées).

Dans les **travaux d'évaluation,** il sera nécessaire de distinguer, dans les comptes consolidés établis selon cette méthode :

- dans les capitaux propres, la part correspondant aux intérêts de la société mère (« part du groupe ») de la part correspondant aux intérêts des actionnaires autres que la société mère (« part des intérêts minoritaires »),
- dans le résultat, la quote-part revenant aux intérêts de la société mère (« résultat groupe ou part du groupe ») de la quote-part revenant aux tiers (« résultat hors groupe ou intérêts minoritaires »).

Ce sont ces paramètres correspondant aux intérêts de la société mère (« groupe ou part du groupe ») qui seront utilisés pour évaluer la société holding.

73950 **2.** L'**intégration proportionnelle**

Cette méthode concerne les sociétés contrôlées conjointement.

Le **contrôle conjoint** s'entend du « partage du contrôle d'une société exploitée en commun par un nombre limité d'actionnaires ou d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord » (par exemple, filiales communes, sociétés de services communs qui fournissent divers services aux sociétés participantes, certaines sociétés en participation).

Dans l'intégration proportionnelle, les éléments du bilan et du compte de résultat des sociétés contrôlées sont repris dans les comptes consolidés au prorata de chacune des sociétés participantes.

En pratique, l'évaluateur retiendra directement les chiffres des comptes consolidés, représentant les quotes-parts de capitaux propres et de résultat revenant à la société mère, puisque la méthode consiste à ne reprendre dans la consolidation que les pourcentages d'actifs, de passifs et d'opérations de résultats correspondant aux seuls intérêts de la société mère.

73955 **3.** La **mise en équivalence**

Cette dernière méthode s'applique aux sociétés sur lesquelles la société consolidante exerce une **influence notable.** L'influence notable sur la gestion et la politique financières d'une société est présumée lorsqu'une autre société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de la première.

Il s'agit aussi de la méthode d'exception lorsque les comptes annuels de sociétés consolidables par intégration globale ou proportionnelle sont structurés de manière telle que leur consolidation selon ces méthodes se révèle impropre à donner une image fidèle du groupe (cas par exemple de sociétés industrielles contrôlées par une banque).

La méthode de consolidation s'apparente à une technique de réévaluation, car elle consiste à substituer au coût d'acquisition des titres détenus, la part des capitaux propres (y compris le résultat de l'exercice) qu'ils représentent dans la société sur laquelle l'influence notable est exercée. Pour l'estimation

de la valeur patrimoniale de la société holding, cette réévaluation des participations pourra généralement constituer, pour les sociétés relevant de cette méthode de consolidation, une valeur a minima.

● MÉTHODES GÉNÉRALES À RETENIR

73965 L'évaluateur retiendra que la consolidation ne propose qu'une information et une présentation comptables du groupe.
Il lui reviendra de procéder comme pour les comptes sociaux individuels à une **réévaluation économique du patrimoine** (valeur mathématique ou patrimoniale) et aux ajustements techniques des résultats pour les rendre exploitables comme données ou paramètres de référence pour l'évaluation.
S'agissant en général de l'évaluation d'entités importantes, le recours aux **méthodes comparatives boursières** pourra être privilégié (n° 73190 s.) ; à partir d'un panel de sociétés cotées comparables, l'évaluateur recherchera par année des **ratios boursiers moyens ou médians,** tels que le PER, le coefficient de MBA, le taux de rendement net, capitalisation boursière/chiffre d'affaires, capitalisation boursière/capitaux propres, notamment.
Les méthodes comparatives les plus couramment utilisées en l'espèce seront les suivantes :
- **méthode du PER,** applicable au résultat dégagé par le groupe ;
- **méthode MBA,** applicable à la marge brute d'autofinancement ; il convient de souligner toutefois que dans la consolidation globale, les comptes consolidés ne détailleront pas les dotations d'amortissements et de provisions « part du groupe » et celles relatives aux « intérêts minoritaires ». Un prorata calculé sur la répartition du résultat entre la part du groupe et celle des intérêts minoritaires pourra être retenu ;
- **multiple de l'EBIT** ;
- **valeur de rendement,** fondée sur la politique régulière de distribution ;
- **valeurs de recoupement,** par les ratios capitalisation boursière/CA (valeur de « part de marché ») et capitalisation boursière/capitaux propres (pay to book) ;
- **survaleur,** qui devrait logiquement tendre vers une valeur moyenne, comparable à la valeur pondérée résultant de l'application des combinaisons pour les sociétés importantes.

■ 3. Sociétés civiles immobilières à statut particulier

73980 Les règles d'évaluation applicables aux sociétés civiles de location et de gestion patrimoniale (n° 73715 s.) ne sont pas directement transposables aux sociétés suivantes dont l'activité relève aussi du secteur immobilier.

● SOCIÉTÉS CIVILES D'ATTRIBUTION

73985 Les **parts sociales** de ces sociétés **donnent droit** aux associés à l'**attribution** en toute propriété ou en jouissance **d'une fraction des immeubles** (généralement, des appartements) construits ou acquis par la société, d'où leur appellation courante de « sociétés immobilières de copropriété ».
Sur le plan fiscal, il est fait abstraction de la personnalité juridique de la

société (régime de la transparence fiscale). L'évaluation des parts de ces sociétés dites « transparentes » se confond entièrement avec celle des immeubles auxquels elles donnent droit, de sorte qu'elle consiste en une **évaluation purement immobilière.**

● SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION-VENTE

73990 Ces sociétés ont pour objet de construire des immeubles en vue de la vente. Bien qu'ayant un objet commercial, elles échappent à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 239 ter).
Quant aux **parts** de ces sociétés de construction-vente, elles **s'évaluent comme des titres de sociétés commerciales non cotées,** en tenant compte toutefois du caractère généralement éphémère de ces sociétés, le plus souvent dissoutes à la suite de l'extinction de leur objet, c'est-à-dire après la vente des immeubles qu'elles ont construits.

● SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER

73995 La **valeur** des parts de sociétés civiles qui font publiquement appel à l'épargne, telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), est **fixée par les dirigeants** responsables. Ces valeurs sont publiées périodiquement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les porteurs de parts ne peuvent que s'en tenir à ces évaluations, sous réserve de la déduction des **frais de négociation,** de l'ordre de 5 %.
Toutefois, il convient parfois de se référer, **lorsque la demande devient inférieure à l'offre,** ce qui fut le cas dans les années 1990, au **prix du marché de gré à gré.** À cette époque, au creux de la dépression de la demande, la décote pouvait atteindre en moyenne de 40 % à 50 %, voire plus dans certains cas extrêmes, des valeurs « conseillées ».
Au cours de la période récente, au contraire, les SCPI ont démontré leur caractère de valeur refuge par temps d'incertitude ou de crise économique. Après une baisse continue observée jusqu'en 2020 (4,18 %, sur la base de l'ancien indicateur de performance, à savoir le taux de distribution sur valeur de marché), leur **taux moyen de rendement** s'est redressé pour atteindre 4,49 % en 2021, 4,53 % en 2022 et 4,52 % en 2023. Toutefois, ce niveau de rendement n'est pas strictement comparable par rapport à la période antérieure en raison des changements d'indicateur de performance opérés par les sociétés de gestion.
Sur le **risque de marché,** la crainte existe que le télétravail, nouvelle donne liée à la crise sanitaire 2020, impacte durablement la demande placée et fasse baisser les loyers sur le moyen terme, ce qui affecterait la rentabilité.

74000 Le **tableau** ci-dessous fournit pour les années 2021 à 2023 le **taux de distribution des SCPI** par catégorie, selon leur spécialité ou leur stratégie prépondérante.

Taux de distribution	2021	2022	2023
SCPI logistique et locaux d'activité	5,67 %	5,48 %	5,90 %
SCPI diversifiées	5,38 %	5,63 %	5,50 %

Taux de distribution	2021	2022	2023
SCPI hôtels, tourisme, loisirs	2,85 %	5,09 %	5,10 %
SCPI commerces	4,16 %	4,61 %	4,60 %
SCPI santé et éducation	4,83 %	4,78 %	4,50 %
SCPI résidentiel	4,29 %	4,17 %	4,50 %
SCPI bureaux	4,25 %	4,20 %	4,10 %

Source : Capital.fr.
Ainsi, **à défaut de termes de comparaison** résultant de cessions de titres d'une même société ou d'une société similaire, la valeur des titres de SCPI peut être estimée à leur **valeur de rendement,** en divisant leur revenu par le taux de distribution.

4. Sociétés civiles créées pour l'exercice d'une activité libérale

SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS

74050 Le but principal de ces sociétés est de faire des économies et non de dégager des bénéfices. Dans ces conditions, la valeur de rendement n'a pas de sens. Seules la **valeur mathématique** et, éventuellement, la **valeur par comparaison** avec des cessions récentes pourront être retenues pour déterminer la valeur vénale.

SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

74055 Constituées entre membres de professions libérales, les sociétés civiles professionnelles (SCP) ont un fonctionnement réglementé par la loi et des décrets d'application spécifiques à chaque profession.
En principe, la cession des parts de SCP équivaut à la cession de la clientèle. Pour la détermination de la valeur vénale de ces titres, la **valeur mathématique** sera **privilégiée,** étant observé que, parfois, les décrets d'application déterminent l'autorité ou la juridiction qui sera compétente pour déterminer la valeur vénale à défaut d'accord entre les parties.
Toutefois, il ne faut pas penser que la clientèle est systématiquement attachée à la possession des parts des SCP. Il convient donc, avant toute tentative de détermination de la valeur, de consulter attentivement les statuts de la SCP :
- si l'associé a fait un **apport en « industrie »,** il est resté toujours propriétaire de sa clientèle et cette dernière doit constituer un élément de son patrimoine individuel. Dans ce cas, la valeur des parts de la SCP se limite à la valeur des réserves éventuellement accumulées ;
- si l'associé a fait **apport** de sa clientèle **en toute propriété,** la valeur de la clientèle fait partie de l'actif de la SCP.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'était attaché aux parts sociales « le droit pour l'associé de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui résulte de l'exploitation en société, indépendamment de la personne du cessionnaire » (Cass. 1e civ. 3-3-1993 n° 91-160.157 PFR : BRDA 6/93 p. 17).

74060 L'évaluation des clientèles se fait de moins en moins à partir du chiffre d'affaires, comme en matière de fonds de commerce, mais plutôt à partir du bénéfice, ce qui est financièrement mieux fondé. On peut distinguer à cet égard les **offices à caractère judiciaire** (avocats notamment), qui valent généralement une annuité de bénéfice, et ceux **à caractère juridique** (conseils fiscaux, notaires), qui se négocient plutôt sur la base de deux annuités de bénéfices. Dans une instance jugée par la Cour de cassation (Cass. com. 16-1-2001 n° 82 F-D), la Haute Juridiction précise que la valeur des parts d'une **SCP gérant un greffe du tribunal de commerce** dépend de la valeur de l'office, laquelle est déterminée selon les bénéfices réalisés, le développement de l'office, sa situation géographique et ses perspectives, indépendamment de la répartition des bénéfices. Elle ajoute qu'à cet effet le tribunal avait pu valablement retenir la moyenne de trois éléments constitués par le montant des produits bruts de la dernière année, la moyenne des cinq dernières années des produits demi-nets de l'office, affectée d'un coefficient, et les produits nets des trois dernières années, pour corroborer la méthode par comparaison avec la cession de trois autres greffes.

Mémento Transmission d'entreprise 2025-2026
© 2026 Lefebvre Dalloz